

**PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO**

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 21 a 26 SÃO BASEADAS NA LEI COMPLEMENTAR N.º 34, DE 12-9-94, COM A REDAÇÃO RESULTANTE DE ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**QUESTÃO 21:**

NÃO se inclui entre os órgãos da administração superior do Ministério Público:

- a) Procuradoria-Geral de Justiça.
- b) Conselho Superior do Ministério Público.
- c) Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.
- d) Corregedoria-Geral do Ministério Público.

**QUESTÃO 22:**

Compete ao Procurador-Geral de Justiça, **EXCETO**:

- a) encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público.
- b) determinar a abertura de concurso para ingresso na carreira e presidir a respectiva comissão.
- c) integrar como membro nato e presidir os órgãos colegiados do Ministério Público.
- d) julgar recurso contra decisão condenatória em processo disciplinar administrativo.

**QUESTÃO 23:**

O exercício das atribuições do Ministério Público junto aos Tribunais de Justiça, de Alçada, Militar e de Contas, quando não conferidas ao Procurador-Geral de Justiça, compete:

- a) apenas aos Procuradores de Justiça.
- b) aos Procuradores de Justiça ou aos Promotores de Justiça, conforme o caso.
- c) apenas aos Promotores de Justiça.
- d) apenas aos membros do Ministério Público designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

**QUESTÃO 24:**

Incluem-se entre as subdivisões das Promotorias de Justiça Especializadas, também denominadas Promotorias de Justiça do Cidadão, **EXCETO**:

- a) Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo.
- b) Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde.
- c) Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude.
- d) Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de Sucessões.

**QUESTÃO 25:**

A garantia da vitaliciedade é conferida aos membros do Ministério Público após o seguinte tempo de exercício:

- a) dois anos.
- b) três anos.
- c) quatro anos.
- d) cinco anos.

**QUESTÃO 26:**

Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício da função, **EXCETO**:

- a) ingressar e transitar livremente nas salas de sessões de Tribunais, mesmo além dos limites que separam a parte reservada aos magistrados.
- b) requisitar a realização de buscas ou o fornecimento gratuito de certidões a cartórios, tabelionatos e ofícios de justiça.
- c) ter acesso ao réu ou indiciado preso, a qualquer momento, mesmo quando decretada a incomunicabilidade.
- d) exercer a advocacia, inclusive a representação judicial e a consultoria jurídica a entidades públicas.

**QUESTÃO 27:**

Nos termos da Lei n.º 869, de 5-7-52 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Minas Gerais), “o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, após a verificação, em processo, de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria”, denomina-se:

- a) reversão.
- b) aproveitamento.
- c) reintegração.
- d) transferência.

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 28 A 40 BASEIAM-SE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

**QUESTÃO 28:**

O exercício do poder pelo povo se dá:

- a) apenas por meio de representantes eleitos.
- b) apenas diretamente, nos termos da Constituição.
- c) por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.
- d) por meio de representantes eleitos apenas em relação a cargos do Poder Executivo.

**QUESTÃO 29:**

É correto afirmar que, ao enunciar os direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição Federal veda a adoção das seguintes penas, **EXCETO**:

- a) de caráter perpétuo.
- b) de restrição da liberdade.
- c) de trabalhos forçados.
- d) de banimento.

**QUESTÃO 30:**

**NÃO** se inclui entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais:

- a) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
- b) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.
- c) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
- d) duração do trabalho normal não superior a trinta horas semanais.

**QUESTÃO 31:**

**NÃO** se inclui entre os cargos privativos de brasileiro nato o de:

- a) Presidente da República.
- b) Presidente da Câmara dos Deputados.
- c) Membro do Tribunal de Contas da União.
- d) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

**QUESTÃO 32:**

É **CORRETO** afirmar que a criação de Municípios se fará por:

- a) lei estadual.
- b) lei federal.
- c) lei complementar estadual.
- d) lei complementar federal.

**QUESTÃO 33:**

Descumpre a norma constitucional que veda a acumulação remunerada de cargos públicos o servidor público que, na hipótese de compatibilidade de horários, exerce simultaneamente:

- a) dois cargos de professor.
- b) dois cargos privativos de profissional de saúde, com profissão regulamentada.
- c) um cargo de professor e outro, técnico ou científico.
- d) dois cargos técnicos.

**QUESTÃO 34:**

O prazo de validade dos concursos públicos é de até:

- a) um ano, prorrogável uma vez, por igual período.
- b) dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- c) três anos, prorrogável uma vez, por um ano.
- d) dois anos, sem possibilidade de prorrogação.

**QUESTÃO 35:**

O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, quando investido no mandato de Vereador:

- a) na hipótese de compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
- b) mesmo na hipótese de compatibilidade de horários, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
- c) mesmo na hipótese de compatibilidade de horários, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
- d) em qualquer caso, terá seu tempo de serviço contado apenas para promoção por merecimento.

**QUESTÃO 36:**

A representação de cada Estado e do Distrito Federal no Senado é renovada:

- a) de dois em dois anos.
- b) de três em três anos, alternadamente, por um e dois terços.
- c) de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
- d) unicamente de oito em oito anos.

**QUESTÃO 37:**

A competência para autorizar referendo e convocar plebiscito é exclusiva:

- a) do Presidente da República.
- b) do Congresso Nacional.
- c) da Câmara dos Deputados.
- d) do Senado Federal.

**QUESTÃO 38:**

Incluem-se entre os titulares da iniciativa das leis, **EXCETO**:

- a) qualquer Deputado ou Senador.
- b) o Presidente da República.
- c) o Procurador-Geral da República.
- d) qualquer número de cidadãos.

**QUESTÃO 39:**

O Ministério Público compreende:

- a) o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados.
- b) apenas o Ministério Público da União.
- c) apenas os Ministérios Públicos dos Estados.
- d) apenas os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal.

**QUESTÃO 40:**

Sob a denominação “Das Funções Essenciais à Justiça”, a Constituição Federal trata de instituições entre as quais se incluem, **EXCETO**:

- a) Ministério Público.
- b) Advocacia-Geral da União.
- c) Tribunal de Justiça.
- d) Defensoria Pública.